

ODUSTANAK OD UGOVORA NA DALJINU I UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJU IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA

Shodno Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br.88/2021), ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivo upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja, smatra se ugovorom na daljinu, pri čemu je potrošač fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili komercijalnoj delatnosti.

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, kom prilikom potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim kada se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili kad nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.

Rok od 14 dana za odustanak od ugovora računa se od dana kada roba dospe u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta robe koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana za odustanak počinje da teče od dana kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Pravo na odustanak od ugovora potrošač ostvaruje Izjavom o odustanku, koja se daje na propisanom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija, a koji se može preuzeti ovde.

Popunjenu Izjavu o odustanku potrošač može da pošalje na email adresu: maja@apoteka-dar.rs ili može spakovati sa artiklom koji se vraća i poslati na adresu Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 34000 Kragujevac.

Izjava o odustanku proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu, i ukoliko potrošač ostvari svoje pravo na predviđen način, smatra se da ugovor nije ni zaključen.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Izjavu o odustanku. Potrošač odgovara za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe, pri čemu se tom prilikom srazmeran iznos koji potrošač treba da plati trgovcu obračunava na osnovu prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je isporučeno.

Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio Izjavu o odustanku, ali trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac. Trgovac može i da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

U slučaju povraćaja uplata, trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi troškove. Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja, kao i isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.

Podaci koje potrošač unese u Izjavu o odustanku služe isključivo u svrhu evidentiranja izmena u prometu robe i trgovac ih neće koristiti u druge svrhe.